



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

17 ביולי 2023

972

כ"ח בתמוז התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הטיפול הרפואי, התשפ"ג-2023 128

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הבריאות של הכנסת:

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הטיפול הרפואי, התשפ"ג-2023*

הגדרות ופרשנות 1. (א) בחוק זה -

"חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות" - חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008¹;

"מקצוע טיפול רפואי" - מקצוע המנוי בטור א' בתוספת הראשונה;

"פרמדיק" - מי שניתנה לו תעודת פרמדיק;

"פרמדיק בכיר" - מי שניתנה לו תעודת פרמדיק בכיר.

(ב) לכל מונח בחוק זה תהיה המשמעות שיש לו בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק זה.

הוראות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות יחולו על מקצועות הטיפול הרפואי, בשינויים המחויבים ובשינויים האלה:

(1) בכל מקום שבו מדובר במקצוע בריאות יראו כאילו מדובר במקצוע טיפול רפואי;

(2) בסעיף 8(6), אחרי "קליני" יקראו "וכן תעודת פרמדיק ותעודת פרמדיק בכיר";

(3) בסעיף 9(א), במקום "מוסד רפואי" יקראו "גוף המבקש להעסיק אדם", במקום "לאדם" יקראו "לאותו אדם" ובמקום "באותו מוסד" יקראו "באותו גוף";

(4) בסעיף 14, אחרי "אקדמי" יקראו "או לבעלי תעודה המעידה על סיום לימודים" ובמקום "בו" יקראו "בהם";

(5) בסעיף 18(ב) -

(א) בפסקה (2), במקום "שני חברי" יקראו "חבר" ובמקום "התמחותם" יקראו "התמחותו";

ד ב ר י ה ס ב ר

הכוללים לימודי תעודה ולא דווקא תואר אקדמי, מוצע לעגן את המקצוע בחוק נפרד, שיאפשר בהמשך הוספה של מקצועות טיפול רפואי שתנאי הכשירות שלהם יכללו גם הם לימודי תעודה. עם זאת, כדי ליצור אחידות בחיקוקים המסדירים עיסוקים במקצועות בריאות ובמקצועות טיפול רפואי, מוצע בכלל להחיל את הוראות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות גם על מקצועות הטיפול הרפואי המוסדרים על פי החוק המוצע.

סעיפים מוצע להגדיר את המונחים העיקריים המשמשים 1 ו-2 בחוק ולקבוע כי לכל מונח בחוק המוצע תהיה המשמעות שיש לו בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות. עוד מוצע להחיל את הוראות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות על מקצועות הטיפול הרפואי, בכמה שינויים.

ראשית, מוצע לקבוע שפרמדיק ופרמדיק בכיר יידרשו להיות בעלי ידע בסיסי בשפה העברית כתנאי לקבלת תעודה (סעיף 2(2)). כמו כן, מוצע לאפשר מתן היתר מיוחד

כללי מטרת הצעת החוק היא להסדיר בחקיקה את העיסוק במקצועות הטיפול הרפואי, ובשלב הראשון - את העיסוק של פרמדיקים ופרמדיקים בכירים, כדי להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים במקצועות האלה, לשם הצלת חיים והגנה על בריאות הציבור.

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 (להלן - חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות), מסדיר את העיסוק במקצועות בריאות המפורטים בתוספת הראשונה שבו וקובע את התנאים לקבלת תעודה לעיסוק במקצועות האלה. בין היתר נדרש כי למבקש יהיה תואר אקדמי במקצוע הבריאות שבו הוא מבקש לעסוק. על פי עמדת משרד הבריאות כפי שהובעה בדיוני ועדת הבריאות של הכנסת, בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות יש להסדיר רק מקצועות שהתואר האקדמי הוא תנאי כשירות למתן התעודה לעיסוק בהם. מכיוון שלגבי פרמדיקים מוצע לקבוע תנאי כשירות

* הצעות חוק מס' פ/680 (מספר פנימי: 2196672) ו-פ/942 (מספר פנימי: 2197232); הועברו לוועדה ביום ח' באדר התשפ"ג (1 במרץ 2023).
1 ס"ח התשס"ח, עמ' 720.

(ב) אחרי פסקה (3) יקראו:

"(4) לעניין מקצועות טיפול רפואי פרמדיק ופרמדיק בכיר - רופא מומחה בעל ידע וניסיון בתחום רפואת החירום";

(6) בסעיף 19(א), אחרי פסקה (6) יקראו:

"(7) קביעת פעולות שיהיו מותרות לבעל מקצוע טיפול רפואי פרמדיק או פרמדיק בכיר";

(7) במקום התוספות לחוק האמור יבואו התוספות לחוק זה.

3. (א) תעודה המעידה על סיום לימודים במקצוע טיפול רפואי שאינם לימודים לתואר אקדמי תוכר לעניין חוק זה אם המנהל הכיר במוסד הלימודים שבו ניתנה התעודה, ובכלל זה בתעודת סיום הלימודים שנתן המוסד ובמכלול לימודיו של המבקש לתעודת סיום הלימודים.

(ב) השר, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, יקבע הוראות לעניין הכרה במוסד לימודים לעניין חוק זה, ובכלל זה הוראות לעניין אופן הגשת בקשה להכרה כאמור, סגל ההוראה, תוכנית הלימודים העיוניים והמעשיים והיקפה והוראות לעניין עריכת בחינות בסיום תוכנית הלימודים.

4. (א) נוסף על האמור בסעיף 3, המנהל רשאי להכיר בתעודה המעידה על סיום לימודים במקצוע טיפול רפואי שנתן מוסד מחוץ לישראל לעניין חוק זה, בהתקיים כל אלה:

(1) במועד מתן התעודה היה המוסד מוכר על ידי הרשויות המוסמכות באותה מדינה כמוסד להשכלה גבוהה או כמוסד ללימודי תעודה במקצוע הטיפול הרפואי, והכול לפי הדין החל במדינה שבה ניתנה התעודה;

(2) תעודת סיום הלימודים מוכרת על ידי הרשויות המוסמכות במדינה שבה ניתנה, על פי הדין החל באותה מדינה, לשם קבלת הרישיון או התעודה הנדרשים כדי לעסוק במקצוע הטיפול הרפואי במדינה שבה ניתנה, ואם אותה מדינה לא נדרשים רישיון או תעודה לשם עיסוק במקצוע הטיפול הרפואי - התעודה מוכרת על ידי הרשויות המוסמכות במדינה שבה ניתנה על פי הדין החל באותה מדינה, ומאפשרת לעסוק כדין במקצוע הטיפול הרפואי במדינה זו.

(סעיף 2(6)). במקום התוספות לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות יבואו התוספות לחוק המוצע, שבהן ייקבעו מקצועות הטיפול הרפואי, תנאי הכשירות לקבלת תעודה לעניין השכלה, הכשרה מעשית ועמידה בבחינות לגבי פרמדיק ולגבי פרמדיק בכיר (התוספת הראשונה). הפעולות הייחודיות (התוספת השנייה) וייחוד התואר (התוספת השלישית) (סעיף 2(7)).

סעיפים 3, מוצע לקבוע הוראות לעניין הכרה בתעודות
4 ו-10 המעידות על סיום לימודים שאינם אקדמיים. שר הבריאות יקבע הוראות להכרה במוסד הלימודים שבו מתקיימים לימודי התעודה. כהוראת מעבר עד להתקנת תקנות אלו מוצע להסמיך את המנהל הכללי של משרד הבריאות להכיר במוסד הלימודים שבו ניתנה התעודה, בתעודת סיום הלימודים שנתן המוסד ובמכלול לימודיו של המבקש לתעודת סיום הלימודים. עוד מוצע לקבוע הוראות לעניין הכרה בתעודה המעידה על סיום לימודים במקצוע טיפול רפואי שנתן מוסד מחוץ לישראל.

לשנה להעסקת פרמדיק או פרמדיק בכיר גם לפי בקשת גוף שאינו מוסד רפואי המעוניין להעסיק מי מהם בתנאים האמורים בסעיף 9 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סעיף 2(3)). נוסף על כך, מוצע להסמיך את שר הבריאות לקבוע בתקנות הוראות למתן פטור מחובת הכשרה מעשית למי שהכשרה כזאת נכללה בתוכנית הלימודים שלגביה קיבל תעודת סיום לימודים, ולא רק לבעלי תואר אקדמי (סעיף 2(4)). עוד מוצע לקבוע כי בוועדה המייעצת לעניין מקצוע הפרמדיק והפרמדיק הבכיר לפי סעיף 18 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות יכהנו, בין היתר, חבר אחד בלבד במקום שני חברים מהסגל האקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה שתחום התמחותו במקצוע הטיפול הרפואי האמור, ונוסף עליו יכהן רופא מומחה שהוא בעל ידע וניסיון בתחום רפואת החירום (סעיף 2(5)). מלבד זאת מוצע להוסיף לתפקידי הוועדה המייעצת ייעוץ לשר הבריאות לעניין קביעת פעולות המותרות לפרמדיק או לפרמדיק בכיר

(ב) המנהל, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, רשאי לדרוש מהמבקש להשלים את לימודיו, להשלים הכשרה מעשית או לעמוד בבחינות שהורה, לרבות בחינות מיוחדות שעליהן הורה המנהל לעניין סעיף קטן זה, כתנאי להכרה בתעודה לפי סעיף קטן (א).

5. סייג לתחולה הוראות סעיף 43 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות לא יחולו על פרמדיק ועל פרמדיק בכיר כשהם פועלים במסגרת שירותם הצבאי, והם יהיו נתונים לפיקוחו של קצין רפואה ראשי של צבא הגנה לישראל ויפעלו לפי הנחיותיו, אלא אם כן הם פועלים במסגרת שאינה צבאית.

6. אזכורים כל חיקוק שמדובר בו בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, יראו כאילו מדובר בו גם בחוק זה, וכל חיקוק שמדובר בו בבעל מקצוע בריאות, יראו כאילו מדובר בו גם בבעל מקצוע טיפול רפואי.

7. תיקון פקודת הרופאים בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976² (להלן - פקודת הרופאים), בסעיף 3(ב), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) פרמדיק ופרמדיק בכיר כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הטיפול הרפואי, התשפ"ג-2023 - מביצוע פעולות שהותרו להם בתקנות שקבע השר בהתייעצות עם הוועדה המייעצת כמשמעותה בחוק האמור ובאישור ועדת הבריאות של הכנסת, ורשאי השר להתנות ביצוע פעולות כאמור בפיקוח רופא; השר רשאי לקבוע פעולות נוספות שיותר לפרמדיק ולפרמדיק בכיר במסגרת שירותם הצבאי."

8. תיקון חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996³, בסעיף 2 -

(1) בהגדרה "מטפל", במקום "כירופקט", יבוא "כירופקט, פרמדיק, פרמדיק בכיר";

(2) אחרי ההגדרה "פסיכולוג" יבוא:

סעיפים סעיף 3(א) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], 7 ו-11 התשל"ז-1976, קובע, בין היתר, כי מי שאינו רופא מורשה לא יעסוק ברפואה ולא יתחזה כעוסק ברפואה. בסעיף 3(ב) לפקודה נקבעו חריגים לכך: מכיוון שפעולות שפרמדיק מבצע הן לעיתים פעולות של עיסוק ברפואה, מוצע להוסיף חריג ולהתיר לפרמדיק ולפרמדיק בכיר לבצע פעולות שהותרו להם בתקנות שיקבע שר הבריאות, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור ועדת הבריאות של הכנסת. עוד מוצע להסמיך את שר הבריאות להתנות ביצוע פעולות מסוימות בפיקוח רופא. מכיוון שפרמדיקים בצבא מבצעים לעיתים פעולות ותפקידים שונים מאלה שמבצעים פרמדיקים במסגרת האזרחית, מוצע לאפשר לשר הבריאות לקבוע פעולות נוספות שיותר לפרמדיק ולפרמדיק בכיר לבצע במסגרת שירותם הצבאי. מוצע לקבוע כי עד להתקנת תקנות ראשונות בעניין הפעולות המותרות להם, יחולו על פרמדיקים ועל פרמדיקים בכירים הוראות שנקבעו בתקנות הרופאים (כשירותיות לביצוע פעולות חריגות), התשס"א-2001.

סעיף 8 מוצע לתקן את חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, ולהוסיף לרשימת המקצועות המנויים בהגדרה "מטפל" פרמדיק ופרמדיק בכיר, כדי

סעיף 5 תפקיד הפרמדיק בצבא הגנה לישראל שונה מתפקיד זה במסגרת האזרחית. הפרמדיקים בצבא כפופים לקצין רפואה ראשי וחלות לגבי פעילותם הנחיות מקצועיות ייחודיות. לכן, מוצע להחריגם מהוראות סעיף 43 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות לעניין פיקוח של המנהל הכללי של משרד הבריאות על בעלי תעודות במקצועות אלו, אלא אם כן הם פועלים במסגרת שאינה צבאית.

סעיף 6 לשם אחידות בחקיקה והחלת הוראות חוק החלות לעניין מקצועות הבריאות גם על מקצועות הטיפול הרפואי, מוצע לקבוע כי כל חיקוק שמדובר בו בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, יראו כאילו מדובר בו גם בחוק המוצע. למשל, זכות העתירה לבית משפט לעניינים מינהליים נגד החלטת המנהל הכללי של משרד הבריאות לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות המוקנית בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, תחול גם על החלטותיו לפי החוק המוצע. כמו כן מוצע לקבוע כי כל חיקוק שמדובר בו בבעל מקצוע בריאות יראו כאילו מדובר בו גם בבעל מקצוע טיפול רפואי.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594; ס"ח התשפ"ג, עמ' 78.

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשפ"ג, עמ' 76.

"פרמדיק" ו"פרמדיק בכיר" - כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הטיפול הרפואי, התשפ"ג-2023".

9. ביצוע שר הבריאות ממנה על ביצועו של חוק זה.
10. הוראת מעבר לעניין הכרה במוסד לימודים עד להתקנת תקנות ראשונות לפי סעיף 3(ב), רשאי המנהל להכיר במוסד לימודים, בתעודת סיום הלימודים שנתן המוסד ובמכלול לימודיו של המבקש לתעודת סיום הלימודים על בסיס שקילת רמת המוסד, תנאי הקבלה, רמת הלימודים, סגל ההוראה, רמת הבחינות הנערכות במסגרת הלימודים והיקפן, תוכנית הלימודים והיקף הלימודים לתעודה, ורשאי הוא לשקול לעניין זה את האמור לעומת הנהוג בלימודים לתואר אקדמי מוכר במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל.
11. הוראת מעבר לעניין פעולות רפואיות מותרות עד להתקנת תקנות ראשונות לפי סעיף 3(ב)5 לפקודת הרופאים בנוסחו בחוק זה, לעניין הפעולות הרפואיות שמותר לפרמדיק או לפרמדיק בכיר, לפי העניין, לבצע, יחולו הוראות לפי סעיף 59(ב) או (ב1) לפקודת הרופאים.

תוספת ראשונה

(סעיפים 2 ו-8 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות וסעיף 2(4))

מקצועות הטיפול הרפואי ותנאי הכשירות

טור א'	טור ב'	טור ג'
מקצוע הטיפול הרפואי	תנאי הכשירות	תעודה
1. פרמדיק	(1) תעודה המעידה על סיום קורס פרמדיקים שהמנהל הכיר בה בהתאם להוראות סעיף 3 או 4; (2) הכשרה מעשית במשך תקופה שנקבעה בתקנות; (3) עמידה בבחינות עיוניות ומעשיות כפי שקבע המנהל.	תעודת פרמדיק
2. פרמדיק בכיר	(1) תואר אקדמי ראשון ברפואת חירום; (2) הכשרה מעשית במשך תקופה שנקבעה בתקנות, וניתן לקבוע בתקנות כאמור כי תקופת ניסיון בעבודה כפרמדיק תיחשב הכשרה מעשית; (3) עמידה בבחינות עיוניות ומעשיות כפי שקבע המנהל.	תעודת פרמדיק בכיר

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון ועדת הבריאות של הכנסת בקביעת הוראות מעבר לגבי מי שעסק במקצוע הפרמדיק לפני

שהוראות החוק החלות על מטפלים יחולו גם עליהם, ובכלל זה איסור הפליה ושמירה על כבודו ופרטיותו של המטופל.

תוספת שנייה

(סעיף 5 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות וסעיף 2(4))

פעולות ייחודיות

תוספת שלישית

(סעיף 4 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות וסעיף 2(4))

ייחוד התואר

טור א'	טור ב'
מקצוע הטיפול הרפואי	תואר ייחודי
1. פרמדיק	פרמדיק
2. פרמדיק בכיר	פרמדיק בכיר

ראשונה כחלק ממקצועות הטיפול הרפואי.

כניסתו של החוק המוצע לתוקף, וכן באפשרות לקבוע הוראות לעניין הסדרת עיסוקם של חובשים ומגישי עזרה

יוזמים: חברי הכנסת אחמד טיבי, אוריאל בוסו

